

감사결과 처분요구서

- 이해충돌방지규정 위반 건 -

2025. 8.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점 및 대상	1
3. 감사 실시 과정	1
4. 감사 결과 처리	1
II . 감사결과 처분요구와 통보	2
1. 처분요구 및 통보 사항 일람표	2
2. 처분요구 및 통보 사항 명세	2

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

○○원 직원이 회사에서 지원하는 학습동아리 활동을 하면서 타 기관에서 근무하는 배우자를 강사로 초청하여 교육하게 한 후 교육비를 지급했다는 민원이 감사실로 제보되었다.

이에, 해당 직원을 통해 사실관계를 확인하고 법률 및 사규 위반 여부를 검토하여 부적절한 행위가 확인되면 이에 상응하는 조치를 하기 위해 감사하였다.

2. 감사 중점 및 대상

□ (중점) 상기 직원이 배우자를 교육 강사로 초빙한 배경 및 경위, 이해충돌방지 관련 법률 및 사규 위반 사항 등 검토

□ (대상) ○○원 A

3. 감사실시 과정

감사실은 실지감사에 앞서 **. **. **.부터 같은 해 **. **. 중 5일간 관련자 면담 및 자료수집 등의 예비조사를 하고, **. **. **.부터 같은 해 **. **.까지 총 4일간 감사인원 1명을 투입하여 실지감사를 하였다.

4. 감사결과 처리

감사 결과, 감사실은 감사대상자와 관련된 제보가 사실임을 확인 후 그에 합당한 처분 사항을 검토하였고, 감사 결과는 감사실 자체 검토 절차를 거쳤으며, 그 과정에서 도출된 의견의 타당성을 검토하고 보완하였으며, 최종 감사 결과는 **. **. **. 상임감사위원의 결정으로 확정되었다.

II. 감사결과 처분요구와 통보

1. 처분요구 및 통보 사항 일람표

(단위: 건, 명)

일련 번호	소관부서	회계 또는 감찰	처분요구종류	제 목	금액 (인원)
1	□□처	감찰	경고	이해충돌방지의무 위반	(1)
2	○○원	감찰	통보	「이해충돌방지법」 교육 시행	-

2. 처분요구 및 통보 사항 명세 : 별첨

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경고 및 통보

제 목 이해충돌방지의무 위반(경고), 「이해충돌방지법」 교육 시행(통보)

관 련 부 서 ○○원

조 치 부 서 □□본부, ○○원

내 용

1. 업무 개요

A은 **. **. **. 일반급연구원으로 채용되었고, 입사 후 약 3년 넘게 원전해체 관련 업무를 하다 현재는 ◇◇그룹 선임보연구원으로 근무하고 있으며, 본사에서 선정된 사외공모과제가 ○○원으로 이관되는 경우 외부 대학과 용역계약을 하게 되는데, 해당 계약들에 대한 관리를 담당하고 있다.

한편, **. **. **. △△실 주관으로 2023년도 전사 학습동아리를 모집 하였는데, A은 과거 ◇◇그룹에서 함께 근무한 일부 직원들을 구성원으로 하고, 원자로의 방사선학적 거동 예측/예비 차폐해석을 높은 정확도로 수행할 수 있는 MCNP코드를 학습하여 세계 최초 중수로 즉시 해체 대상인 ●●호기 해체에 활용을 목표로 '2023 몬테카를로 GPT'라는 학습동아리(이하 '몬테카를로라' 한다)를 조직하여 동아리 조장 역할을 하였다.

2. 관련 규정 및 판단 기준

「임직원윤리행동강령(이하 '윤리행동강령'이라 한다)」 제11조(특혜의 배제) 임직원은 직무를 수행함에 있어 지연·혈연·학연·종교·성별 등을 이유로 특정 개인

이나 단체를 우대하거나 차별하여서는 아니 된다.

그리고 「공직자의 이해충돌 방지법(이하 '이해충돌방지법'이라 한다)」 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청) 제1항에 따르면, '공사·용역 또는 물품 등의 조달·구매의 계약에 관계되는 직무를 수행하는 공직자는 직무관련자가 사적이해관계자임을 안 경우 안 날부터 14일 이내에 소속기관장에게 그 사실을 서면으로 신고하고 회피를 신청하여야 하도록' 규정하고 있고, 제12조(수의계약 체결 제한) 제1항에는 '공공기관은 물품·용역·공사 계약 시 해당 계약 업무를 사실상 담당하는 소속 공직자의 배우자와는 수의계약을 체결할 수 없지만, 해당 물품의 생산자가 1명뿐인 경우 등 대통령령으로 정하는 불가피한 사유가 있는 경우에는 그러하지 않도록' 규정하고 있다.

따라서, 우리 회사 직원은 용역 계약을 체결할 때 다른 경쟁 공급자가 있는데도 불구하고 배우자와 같이 본인과 관계된 특정인에 대해 수의계약을 체결하는 등과 같은 우대를 하지 말아야 하고, 배우자와 수의계약을 체결해야만 하는 경우라면 계약 과정에서 회사에 신고하거나 회피 신청을 하여야 한다.

3. 비난 행위 및 조치 사항

가. 신분상 조치

A은 몬테카를로 활동으로 전문가 초청 교육을 하였는데, 과거 ☆☆대학교 연구센터에서 동아리 학습 목표에 부합하는 원전해체 관련 연구를 담당할 적이 있는 배우자를 수의계약 형식으로 초청하여 ◎◎호기 해체 계획 공유 강의 1일, MCNP 코드 실습 3일을 2회에 걸쳐 하루 8시간 비대면으로 강의하도록 하고 1회에 **원씩 총 **원을 지급하였다.

조사 결과, 해당 강의는 배우자 이외에도 강의할 수 있는 전문가가 사외 산업계, 학계 등에 찾아볼 수 있었지만, 섭외가 번거로워 A은 충분히 노력하지 않고 배우자에게 부탁한 것으로 확인되었다.

따라서, A은 「윤리행동강령」 제11조(특혜의 배제)에 따라 배우자 외의 다른 강의 가능한 사람도 함께 고려하여 강사를 섭외해야 했지만, 배우자에게 해당 강의를 수의계약으로 맡기고 강의료를 지급하여 상기 규정을 위반하였다.

나. 행정상 조치

A의 「이해충돌방지법」 위반 여부에 대한 감사 과정에서 A 주변 직원들이 해당 법률에 대한 이해도가 낮은 것으로 확인되었다.

실제로 확인된 바에 따르면 A이 배우자를 강사로 초청하는 과정에서 주변 관계인들에게 강사가 배우자임을 미리 알렸는데, 이들로부터 배우자 강의 초청 부적절성에 대한 의심은 받았지만, 정확히 어떤 규정 위반 가능성이 있는지에 대해 제대로 알고 검토하거나 조언한 사람이 없었던 것으로 확인된다.

조치할 사항

사장은 「인사관리규정」 105조 제1항에 따라 학습동아리 강사로 다른 적합한 강사를 초청할 수 있는데도 불구하고 수의계약으로 배우자를 강사로 초청하고 강사료를 지급하여 특혜를 준 A에 대해 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.(경고)

〇〇원장은 「이해충돌방지법」에 대한 이해도가 부족한 직원이 소속된 부서 직원들을 대상으로 해당 법률 이해도 제고를 통한 유사사례 재발 방지를 위해 관련 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)